

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울 서초구 서초동 100 대 350㎡ 2. 서울 서초구 서초동 100 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초로50길 10 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 증여
등 기 의 목 적	소유권이전
이 전 할 지 분	
위 임 인	대 리 인
등기의무자 정 도 전 (인) 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4 등기권리자 정 수 길 (인) 캐나다국 ○○○ ○○○,	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임 한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

제6관 재외국민 및 외국인 관련 대위등기

1. 총 설

가. 의 의

“대위”란 제3자가 타인의 법률상 지위에 대신하여 그가 가진 권리를 취득하거나 행사하는 일을 말하며, 등기권리자 또는 등기의무자를 대신해서 행하는 등기를 대위등기라 한다. 등기권리자 또는 등기의무자인 본인의 대리를 맡아 행하는 대리인에 의한 등기는 대위등기라 할 수 없다.

부동산등기법 제28조제1항은 “채권자는 민법 제404조에 따라 채무자를 대위(代位)하여 등기를 신청할 수 있다.”고 규정하고 있다. 민법 제404조 제1항에서는 “채권자는 자기의 채권을 보전하기 위하여 채무자의 권리를 행사할 수 있다.”고 하여 채권자 대위권에 관하여 규정하고 있다.

나. 대위신청할 수 있는 등기의 종류

(1) 개 설

대위신청할 수 있는 등기의 종류에는 특별히 제한을 두지 아니하고 있으므로 소유권이 전등기, 보존등기, 말소등기, 분필등기, 변경등기, 가등기 등 신청에 의하여 이루어지는 등기는 대위등기신청이 가능하다. 또한 타인소유의 미등기부동산을 양수한 자, 또는 미등기 부동산에 대한 저당권등기청구권을 가진자 등이 자기를 위하여 등기를 하기 위한 전제로 그 부동산의 보존등기를 대위신청할 수 있다.

채권자대위에 의한 등기는 ㉠채권자가 채무자를 대위하여 등기의무자인 제3채무자의 협력을 얻어 공동신청하는 경우와 ㉡등기의무자인 제3채무자의 임의의 협력을 얻지 못한 경우 채권자가 채무자를 상대로 대위소송을 제기하여 등기의무자인 제3채무자의 등기신청의사를 갈음하는 판결을 얻은 후 절차상 등기권리자인 채무자를 대위하여 단독으로 등기신청하는 경우 ㉢채무자가 단독으로 신청할 수 있는 등기(소유권보존등기, 상속등기, 등기명의인 표시변경등기 등)를 대위하여 신청하는 경우가 있다.

실무에서 가장 많이 이루어지는 대위등기는 부동산 양수인의 일반채권자가 부동산 압

류 또는 가압류를 하기 위한 전제로 양수인 앞으로의 이전등기를 대위신청하는 경우, 상속인의 채권자가 압류 또는 가압류를 하기 위하여 상속등기를 대위신청하는 경우가 대표적인 예이다.

(2) 소송에서 승소후 판결에 의한 등기신청인(등기예규 제1786호)

1) 승소한 등기권리자 또는 승소한 등기의무자는 단독으로 판결에 의한 등기신청을 할 수 있다.

2) 패소한 등기의무자는 그 판결에 기하여 직접 등기권리자 명의의 등기신청을 하거나 승소한 등기권리자를 대위하여 등기신청을 할 수 없다.

3) 승소한 등기권리자에는 적극적 당사자인 원고뿐만 아니라 피고나 당사자참가인도 포함된다.

다. 대위등기신청의 요건

(1) 채무자에게 등기신청권이 있어야 한다.

채무자가 등기권리자의 지위에 있는 경우에만 그 등기신청을 대위 할 수 있고, 등기의무자의 지위에 있는 경우에는 대위 할 수 없다. 예컨대 채무자인 상속인이 이미 상속을 포기한 경우에는 그 포기자가 다른 상속인을 위하여 상속등기를 신청할 수는 없으므로(등기선례 2-246, 87. 9.16 등기 제554호) 이 경우 채권자는 포기한 상속인을 대위하여 상속등기를 신청할 수 없는 것이다.

그러나 상속인이 한정승인 또는 포기를 할 수 있는 기간 내라도 상속인의 채권자는 대위에 의한 상속등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1835호제7조제5항).

피상속인(망자)에 대하여 채무를 가지고 있는 채권자가 대위로 상속등기를 한 경우에 그 상속인 중 일부 또는 모두가 상속포기를 하더라도 채권자는 새로운 후순위 상속인을 상속인으로 하는 상속등기와 그에 따른 (가)압류 등을 하면 되나²⁰⁾, 상속인에 대하여 채무를 가지고 있는 채권자가 대위로 상속등기를 하였으나 그 채무자가 상속을 포기하는

20) 근저당자인 채권자가 사망한 채무자 명의의 부동산에 대하여 상속등기를 대위로 신청하여 공동상속인 전원의 명의로 그 등기를 마쳤으나, 이후 공동상속인 중 일부가 상속을 포기한 사실을 알게 되었다면 이 상속등기를 신청한 채권자는 이러한 사실을 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여 그 상속등기에 대한 경정등기 또한 단독으로 대위신청할 수 있다(부동산등기선례 제201907-10호, 2019. 7. 30. 부동산등기과-1993 질의회답).이에 관한 경정등기는 916면 참조

경우에는 목적을 달성할 수가 없을 것이다. 상속인에 대하여 가지고 있는 채무는 승계가 되지 않기 때문이다.

피상속인이 사망한 후 제1순위 상속인 A, B, C, D, E 전원이 상속을 포기하였으나 채권자 을이 그 사실을 알지 못하고 공동상속인 A, B, C, D, E 명의의 상속등기를 대위신청하여 공동상속등기가 경료된 후 제1순위 상속인 전원의 상속포기사실을 안 경우, 을은 단독으로 제1순위 상속인을 대위하여 제1순위 상속인 전원의 상속포기를 증명하는 서면(상속포기신고수리 심판서 등본 등)과 대위원인 증서로 당해 부동산의 등기부를 원용하여 착오를 등기원인으로 하여 위 상속등기를 말소함과 동시에 상속을 증명하는 서면을 첨부하여 재차 차순위 상속인 명의의 상속등기를 대위신청할 수 있다(등기선례 7-132, 2002. 11. 29. 등기 3402-676 질의회답).

(2) 대위의 기초가 되는 채권(피보전채권)이 있어야 한다.

대위의 기초가 되는 채권은 특정의 등기청구권과 금전채권이 있어야 한다(등기예규 제1432호). 이때 보전되는 채권은 그 발생원인이 어떠한든 보전의 필요성이 인정되고 이행기가 도래한 것이면 족하다고 한다(대법원 1994.12.27. 선고 94다4806 판결).

피보전채권은 채권적청구권이건 물권적청구권이건 묻지 않는다. 피보전채권이 소유권이전등기청구권과 같이 특정채권의 경우에는 채무자의 무자력은 그 요건이 아니다.

금전채권의 경우 등기선례는 “채무자 갑이 제3자 을에 대하여 소유권이전등기청구권을 가지고 있고 을은 그 등기에 협조할 의사를 가진 경우, 갑에 대하여 금전채권을 가진 자는 대위등기의 절차에 따라 갑을 대위하여 등기의무자인 을과 공동으로 소유권이전등기를 신청할 수 있다(등기선례 8-32, 2005. 12. 23. 부동산등기과-2317 질의회답).”고 한다. 금전채권인 때에는 당해 금전채권증서(예 : 금전소비대차계약서 등)를 첨부하여야 한다. 이때의 매매계약서 등은 공정증서가 아닌 사서증서라도 무방하다(등기예규 제1432호).

2. 소유권이전 대위등기신청

(소비대차의 대여금반환청구권/재외국민을 대위하여 등기를 신청하는 경우)

가. 신청정보의 제공

(1) 개 설

가) 채무자를 대위하여 등기를 신청할 때에는 신청서에는 일반적인 신청정보 외에 ㉠ 피대위자의 성명(또는 명칭), 주소(또는 사무소 소재지) 및 주민등록번호(또는 부동산등기용등록번호) ㉡신청인이 대위자라는 뜻 ㉢대위자의 성명(또는 명칭)과 주소(또는 사무소 소재지) ㉣대위원인의 사항을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하고, 대위원인을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제50조).

나) 대위에 의한 등기신청은 대위채권자가 신청인이 된다. 채무자가 가지는 등기신청권을 채권자가 대위행사하는 것이다. 대위에 의한 등기신청은 채무자가 가지는 등기신청권을 채권자가 대위행사하는 것에 불과하므로, 나머지 등기절차는 통상의 경우와 같다. 따라서 채무자가 단독으로 신청할 수 있는 등기(소유권보존등기, 상속등기, 등기명의인 표시변경등기 등)가 아닌 이상 그 상대방인 등기의무자와 공동으로 신청하여야 하고, 만일, 등기의무자가 등기절차에 협력하지 않을 경우에는 채권자는 채무자의 등기의무자에 대한 등기청구권을 대위 행사하여 승소판결을 받은 후, 채무자를 대위하여 단독으로 등기신청을 할 수 있다.

다) 등기의무자인 제3채무자가 협조 의사를 지고 있는 경우에는 제3채무자와 공동으로 소유권이전등기를 신청한다. 예컨대 채무자 갑이 을에 대하여 소유권이전등기청구권을 가지고 있고 을은 그 등기에 협조할 의사를 가진 경우, 갑에 대하여 금전채권을 가진 자는 대위등기의 절차에 따라 갑을 대위하여 등기의무자인 을과 공동으로 소유권이전등기를 신청하는 경우이다(등기선례 8-32, 2005. 12. 23. 부동산등기과-2317 질의회답). 만약 을이 등기에 협력하지 않는다면 갑의 등기청구권을 대위 행사하여 을의 등기신청의사를 갈음하는 판결을 얻은 다음, 단독으로 소유권이전등기를 신청할 수 있다.

라) 채권자가 제3채무자를 상대로 채무자를 대위하여 등기절차의 이행을 명하는 판결을 얻은 경우 채권자는 법 제28조에 의하여 채무자의 대위 신청인으로서 그 판결에 의하여 단독으로 등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1383호제1호).

마) 채권자 대위소송에서 채무자가 채권자대위소송이 제기된 사실을 알았을 경우에는 채무자 또는 제3채권자도 채권자가 얻은 승소판결에 의하여 단독으로 등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1383호제2호).

(2) 대위원인의 기재

대위에 의한 소유권이전의 등기신청은 전자신청, 전자표준신청 및 방문신청에 의하여 할 수 있으며, 등기소에 신청정보와 등기원인을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에

제공하여야 한다(부등규칙 제43조, 제46조).

1) 매매로 인한 상속등기 대위원인 : “20 년 ○월 ○일 매매에 의한 소유권이전등기청구권”이라 기재한다.

2) 대여금채권인 경우에는 “○년 ○월 ○일 소비대차의 대여금반환청구권”등

3) 가압류에 의한 상속등기 대위원인 : 구체적설명은 804면 참조

4) 근저당권자의 상속등기 대위원인 : 구체적설명은 791면 참조

(3) 관할 등기소

채권자가 법 제28조에 따라 상속으로 인한 등기를 대위신청하는 경우에는 법 제7조의3 제1항21) 및 규칙 제164조에 따라 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(등기예규 제1795호, 제2조제4항).

나. 첨부정보

(1) 대위원인을 증명하는 정보(대위원인증서)

대위원인을 증명하는 서면을 첨부하여야 하는바, 대위의 기초인 권리가 특정채권인 때에는 당해 권리의 발생원인인 법률관계의 존재를 증명하는 서면(예 : 매매계약서 등)을, 금전채권인 때에는 당해 금전채권증서(예 : 금전소비대차계약서 등)를 첨부하여야 한다. 이때의 매매계약서 등은 공정증서가 아닌 사서증서라도 무방하다(등기예규 제1432호제3조). 대위의 기초인 채권이 손해배상청구권과 같이 원래 증서를 수반하지 않을 때에는 채권자로서는 가압류결정을 받아 대위신청을 할 수 있다. 그리고 대지권의 변경등기, 구분건물의 표시등기 또는 표시변경등기를 신청하는 경우 대위원인을 증명하는 정보로는 대위신청권자의 구분건물과 피대위자의 구분건물이 동일한 1동의 건물에 속함을 증명하는 건축물대장 또는 등기사항증명서를 첨부하면 될 것이다.

등기부상 등기명의인의 성명이 착오로 잘못 기재되어 있는 경우에는 당해 부동산 소유명의인의 채권자는 대위원인을 증명하는 서면(소비대차계약서 등)과 시·구·읍·면의 장의 서면 등 등기명의인의 동일성을 증명하는 서면을 첨부하여 등기명의인 표시경정등기를 대위 신청할 수 있을 것이나, 구체적인 사건에 있어서 이러한 서면에 의한 대위원인의 존

21) 제7조의3(상속·유증 사건의 관할에 관한 특례) ① 제7조에도 불구하고 상속 또는 유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소도 그 신청에 따른 등기사무를 담당할 수 있다.

부 및 등기명의인의 동일성 여부는 당해 등기관이 판단할 사항이다(등기선례 8-33, 2005. 12. 23. 부동산등기과-2319 질의회답).

(2) 재외국민 및 외국인의 첨부정보

가) 등기관리자인 재외국민을 대위하여 등기를 신청하는 자도 대위원인을 증명하는 서면 및 재외국민등록등본을 첨부하여 주민등록번호가 없는 재외국민에 대한 부동산등기용 등록번호부여 신청을 할 수 있으며, 그 재외국민이 재외국민등록이 되어 있지 아니하여 그 등본을 발급받을 수 없는 경우에는 미등록 거주증명서로 이를 대신할 수 있다(등기선례 제4-155호, 1995. 5. 23. 등기 3402-401 질의회답).

나) 재외국민이 등기관리자로서 등기신청하는 때에 종전에 부여받은 주민등록번호가 있는 경우에는 새로이 부동산등기용등록번호를 발급받을 수 없고 말소된 주민등록 등·초본상의 주민등록번호로 등기를 신청하여야 한다. 그리고 주민등록번호가 있는 재외국민이 국내거소신고번호로 사실상 등기되어 있다면 말소된 주민등록 등·초본을 첨부하고 동일인임을 소명하여 국내거소신고번호를 주민등록번호로 경정할 수 있다(등기선례 7-82, 2002. 8. 10. 등기 3402-439 질의회답).

다) 첨부정보가 외국 공문서이거나 외국 공증인이 공증한 문서(이하 "외국 공문서 등"이라 한다)인 경우에는 재외공관 공증법 제30조제1항에 따라 공증담당영사로부터 문서의 확인을 받거나 「외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약」에서 정하는 바에 따른 아포스티유(Apostille)를 붙여야 한다. 다만, 외국 공문서 등의 발행국이 대한민국과 수교하지 아니한 국가이면서 위 협약의 가입국이 아닌 경우와 같이 부득이한 사유로 문서의 확인을 받거나 아포스티유를 붙이는 것이 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다(부동산 등기규칙 제46조에 제9항 신설).

라) 병이 갑과 을을 상대로 하여 갑 소유의 부동산에 대하여 갑 명의에서 을 명의로, 을 명의에서 병 명의로 순차 소유권이전등기를 명하는 확정판결을 받은 후, 병이 을을 대위하여 갑 명의에서 을 명의로의 소유권이전등기를 신청하는 경우, 을이 외국인이라면 그 등기신청서에 을의 부동산등기용등록번호를 증명하는 서면을 첨부하여야 한다(등기선례 5-116, 1998. 8. 12. 등기 3402-754 질의회답).

(3) 대위등기 시 취득세 납부

대위등기 신청 시 등기신청인은 피대위자의 취득세까지 대신 납부하고, 납부확인서를

첨부하여야 한다(등기선례 제201105-2호, 2011. 5. 3. 부동산등기과-872 질의회답).

판례는“채무자가 다른 상속인과 공동으로 부동산을 상속받은 경우에는 채무자의 상속 지분에 관하여서만 상속등기를 하는 것이 허용되지 아니하고 공동상속인 전원에 대하여 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청하여야 한다(부동산등기규칙 제52조 제7호, 대위 상속등기에 관한 1994. 11. 5.자 등기선례 제4-274호). 그리고 채권자가 자신의 채권을 보전하기 위하여 채무자가 다른 상속인과 공동으로 상속받은 부동산에 관하여 위와 같이 공동상속등기를 대위신청하여 그 등기가 행하여지는 것과 같이 채권자에 의한 채무자 권리의 대위행사의 직접적인 내용이 제3자의 법적 지위를 보전·유지하는 것이 되는 경우에는, 채권자는 자신의 채무자가 아닌 제3자에 대하여도 다른 특별한 사정이 없는 한 사무 관리²²⁾에 기하여 그 등기에 소요된 비용의 상환을 청구할 수 있다고 할 것이다(대법원 2013. 8. 22. 선고 2013다30882 판결 [등기비용등]).”라고 판시하였다.

(4) 등기완료통지 등

채권자가 채무자를 대위하여 등기를 신청하는 경우 채무자로부터 채권자 자신으로의 등기를 동시에 신청하지 않더라도 이를 수리한다(등기예규 제1432호, 제4조).

채권자대위에 의한 등기신청이 있는 경우에 등기를 함에는 사항란에 채권자의 성명 또는 명칭, 주소 또는 사무소 소재지와 대위원인을 기재하여야 한다(부동산등기법 제28조 제2항).

등기관이 등기를 완료한 때에는 대위신청인 및 피대위자에게 등기완료통지를 하여야 한다(부동산등기규칙 제53조제1항).

22) 사무관리가 성립하기 위하여는 우선 그 사무가 타인의 사무이고 타인을 위하여 사무를 처리하는 의사, 즉 관리의 사실상의 이익을 타인에게 귀속시키려는 의사가 있어야 하며, 나아가 그 사무의 처리가 본인에게 불리하거나 본인의 의사에 반한다는 것이 명백하지 아니할 것을 요한다. 여기에서 ‘타인을 위하여 사무를 처리하는 의사’는 관리자 자신의 이익을 위한 의사와 병존할 수 있고, 반드시 외부적으로 표시될 필요가 없으며, 사무를 관리할 당시에 확정되어 있을 필요가 없다(대법원 2013. 8. 22. 선고 2013다30882 판결).

다. 대위로 인한 소유권이전등기신청서 사례

[사례] 소유권이전대위등기신청(소비대차의 대여금반환청구권 - 재외국민을 대위하여 등기를 신청하는 경우 - 등기의무자인 제3채무자의 협력을 얻어 공동신청)

토지소유권이전대위등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 이 상				
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 매매		
등 기 의 목 적		소유권이전		
대 위 원 인		20 년 ○월 ○일 소비대차의 대여금반환청구권		
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	박 영 철	000000-000000	서울특별시 서초구 서초대로 12길 3	
등 기 권 리 자	장 동 전	000000-000000	로스엔젤리스 ○○○ 미 합 중국	
	대위신청인 김 수 길	000000-000000	서울특별시 서초구 서초대로 34길 5	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 0,000,000 원	금 000,000 원
2.	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원
		농어촌특별세 금 00,000 원
세 액 합 계	금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료	금 00,000 원	
	납부번호 :	
	일괄납부 : 건 원	
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호		
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
첨 부 서 면		
1. 소비대차금전계약서 1통 1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통 1. 토지대장등본 1통 1. 부동산등기용등록번호등록증명서 1통 1. 주소를 증명하는 서면 1통		1. 재외국민등록부등본 1통 1. 위임장 1통 <기 타>
20 년 월 일 위 신청인 ㉠ (전 화:) ㉠ (전 화:) (또는)위 대리인 법무사 김 민 수 ㉠ (전 화: 555-3456) 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 서울중앙지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 사례는 채무자 갑이 제3자 을에 대하여 매매로 인한 소유권이전등기청구권을 가지고 있고, 을은 그 등기에 협조할 의사를 가진 경우, 갑에 대하여 금전채권을 가진 자가 갑을 대위하여 등기의무자인 을과 공동으로 소유권이전등기를 신청하는 경우이고, 채무자 갑이 재외국민인 경우이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www.iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 구분건물일 경우
 - 1동의 건물의 표시 : 1동의 건물의 소재, 지번, 종류와 구조 및 면적을 기재한다. 다만, 1동의 건물의 번호가 있는 경우(예: 가동, 나동, 다동 등)에 이를 기재

한 때에는 1동의 건물의 구조와 면적을 기재하지 아니한다.

- 전유부분의 건물의 표시 : 건물의 번호, 구조, 면적을 기재한다.
- 대지권의 표시 : 대지권의 목적인 토지의 표시, 대지권의 종류, 비율을 기재한다.

○ 등기원인과 그 연월일란 등 : 매매인 경우에는 “매매” 원인일자는 계약일자를 기재한다.

○ 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

○ 대위원인 : “매매인 경우에는 “○년 ○월 ○일 매매에 의한 소유권이전등기청구권”, 대여금채권인 경우에는 “○년 ○월 ○일 소비대차의 대여금반환청구권”이라 기재한다(등기예규 제1432호).

○ 등기의무자란 : 소유자인 제3채무자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다.

○ 등기권리자란 : 채무자와 대위자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 대위원인을 증명하는 서면 : 구체적설명은 762면 참조
- 재외국민의 부동산등기용등록번호 : 구체적설명은 717면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1015면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 1010면 참조
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 주소를 증명하는 서면(재외국민등록부등본)

재외국민등록법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 5. 4.>

재외국민등록부 등본

등록 정보	문서확인번호			
	말소여부	"등록 말소" 또는 "등록자"		
	등록공관		등록일자	
인적 사항	성명(한글)	성명(영문)		
	주민등록번호(국내 주민등록을 하지 않은 경우 생년월일 및 성별)			
	대한민국 내 등록기준지			
체류국 내주소 정보	주소 또는 거소			
	별도로 등록된 주소			
체류 정보	최초 입국일			
	체류목적			
	체류자격			
추가 정보	체류내역			
	그 밖의 사항			

위의 내용이 재외국민등록부와 동일한 내용임을 확인합니다.

년 월 일

재외동포청장 또는 주 대사관·총영사관(분관·출장소)의

장 직인

210mm×297mm[백상지 120g/m²]

※ 재외국민의 주소를 증명하는 서면 : ①재외국민등록부등본, ②주민등록표등본·초본, ③체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서), ④체류국 공증인이 주소를 공증한 서면 중 하나를 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제10조). 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 매매
등 기 의 목 적	소유권이전
대 위 원 인	20 년 ○월 ○일 소비대차의 대여금반환청구권
위 임 인	대 리 인
등기의무자 박 영 철 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3 등기관리자 장 동 건(재외국민) ㉠ 로스앤젤리스 ○○○ 미 합중국 위 대위신청인 김 수 길 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 34길 5	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

3. 재외국민 및 외국인관련 상속대위등기신청

가. 개 설

대위의 의의 및 대위 신청할 수 있는 등기의 종류에 관하여는 총설(759면 참조)에서 보았다. 대위에 의한 등기신청은 채무자가 가지는 등기신청권을 채권자가 대위 행사하는 것이다. 따라서 대위채권자가 신청인이 된다.

대위신청은 채무자가 단독으로 신청할 수 있는 등기(소유권보존등기, 상속등기, 등기명의인 표시변경등기 등)가 아닌 이상 그 상대방인 등기의무자와 공동으로 신청하여야 하고, 만일, 등기의무자가 등기절차에 협력하지 않을 경우에는 채권자는 채무자의 등기의무자에 대한 등기청구권을 대위 행사하여 승소판결을 받은 후, 채무자를 대위하여 단독으로 등기신청을 할 수 있다.

나. 대위에 의한 상속등기신청절차

(1) 개 설

사망자 명의로 등기되어 있는 부동산을 그 상속인으로부터 매수한 경우에는 상속인등의 가족관계증명서, 제적등본 등 상속을 증명하는 서면을 첨부하여 상속인 앞으로 재산상속에 인한 소유권이전등기를 마친 후 매수인 앞으로 소유권이전등기를 하여야 하고, 그 밖의 사항은 일반 소유권 이전등기의 경우와 다를 바 없다(등기선례1-311, 84. 11. 30 등기 제511호).

채권자가 민법 제404조의 규정에 의하여 채무자에 대위하여 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청할 때에는 공동상속인중 일부인 채무자겸 상속인의 상속지분만에 대하여 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청할 수는 없고 공동상속인 전원에 대하여 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청하여야 한다(등기선례 제4-274호, 1994. 11. 5. 등기 3402-1295 질의회답).

상속인으로부터 부동산을 매수하여 그 상속인을 상대로 소유권이전등기 승소판결을 얻은 경우 대위원인을 증명하는 서면인 판결정본을 첨부하여 상속을 원인으로 한 소유권이전등기를 상속인을 대위하여 신청할 수 있다(등기선례 제201203-2호, 2012. 03. 19. 부동산등기과-547 질의회답).

(2) 신청정보의 제공

대위에 의한 소유권이전의 등기신청은 전자신청, 전자표준신청 및 방문신청에 의하여 할 수 있으며, 등기소에 신청정보와 등기원인을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제43조, 제46조).

(3) 한정승인 또는 포기를 할 수 있는 기간 내에도 대위상속등기 가능 여부

상속인이 한정승인 또는 포기를 할 수 있는 기간 내에도 대위상속등기가 가능한지 판례를 보면, 상속인 자신이 한정승인 또는 포기를 할 수 있는 기간 내에 상속등기를 한 때에는 상속의 단순승인으로 인정된 경우가 있을 것이나 상속등기가 상속재산에 대한 처분행위라고 볼 수 없으니 만큼, 채권자가 상속인을 대위하여 상속등기를 하였다 하여 단순승인의 효력을 발생시킬 수 없고 상속인의 한정승인 또는 포기할 수 있는 권한에는 아무런 영향도 미치는 것이 아니므로 채권자의 대위권행사에 의한 상속등기를 거부할 수 없다(대법원 1964. 4. 3. 선고 63마54 결정).

피 상속인(망자)에 대하여 채무를 가지고 있는 채권자가 대위로 상속등기를 한 경우에 그 상속인 중 일부 또는 모두가 상속포기를 하더라도 채권자는 새로운 후순위 상속인을 상속인으로 하는 상속등기와 그에 따른 (가)압류 등을 하면 되나²³⁾, 상속인에 대하여 채무를 가지고 있는 채권자가 대위로 상속등기를 하였으나 그 채무자가 상속을 포기하는 경우에는 목적을 달성할 수가 없을 것이다. 상속인에 대하여 가지고 있는 채무는 승계가 되지 않기 때문이다.

(4) 첨부정보의 제공

(가) 대위원인을 증명하는 서면

대위원인을 증명하는 서면을 첨부하여야 하는바, 대위의 기초인 권리가 특정채권인 때에는 당해 권리의 발생원인인 법률관계의 존재를 증명하는 서면(예 : 매매계약서 등)을, 금전채권인 때에는 당해 금전채권증서(예 : 금전소비대차계약서 등)를 첨부하여야 한다.

23) 근저당자인 채권자가 사망한 채무자 명의의 부동산에 대하여 상속등기를 대위로 신청하여 공동상속인 전원의 명의로 그 등기를 마쳤으나, 이후 공동상속인 중 일부가 상속을 포기한 사실을 알게 되었다면 이 상속등기를 신청한 채권자는 이러한 사실을 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여 그 상속등기에 대한 경정등기 또한 단독으로 대위신청할 수 있다(부동산등기선례 제201907-10호, 2019. 7. 30. 부동산등기과-1993 질의회답).

이때의 매매계약서 등은 공정증서가 아닌 사서증서라도 무방하다(등기예규 제1432호). 대위의 기초인 채권이 손해배상청구권과 같이 원래 증서를 수반하지 않을 때에는 채권자로서는 가압류결정을 받아 대위신청을 할 수 있다.

(나) 상속인의 상속을 증명하는 서면

등기원인이 상속인 경우에는 신청서에 상속을 증명하는 시·구·읍·면의 장의 서면 또는 이를 증명할 수 있는 서면을 첨부하여야 하는바, 시·구·읍·면의 장의 서면으로 “피상속인의 사망한 사실 및 상속권자와 상속인을 확인할 수 있는 제적등초본, 가족관계증명서, 기본증명서, 친양자입양관계증명서 등(발행일로부터 3월 이내)”을 첨부한다. 피상속인의 등기부상 표시가 가족등록부상의 표시와 상이한 경우(주소가 다른 경우)와 같이 가족관계증명서와 제적등본만으로 등기부상의 등기명의인과 피상속인이 동일인임이 인정된다고 볼 수 없는 경우에는 그 확인을 위하여 피상속인의 주소를 증명하는 서면을 첨부하거나, 서로 동일인임을 인정할 수 있는 시·구·읍·면의 장의 서면 또는 이를 증명함에 족한 서면을 첨부하여야 한다(등기선례 7-182).

기본증명서와 제적등초본만으로 등기부상의 등기명의인과 피상속인이 동일인임이 인정된다고 볼 수 없는 경우(등기기록상 또는 제적등초본, 기본증명서에 주민등록번호가 기재되어 있지 않는 등)에는 그 동일성 확인을 위하여 피상속인의 주소를 증명하는 정보(말소된 주민등록표초본 등)를 제공하여야 하는데, 등기기록상 등기명의인과 피상속인이 동일인인지 여부 및 피상속인의 주소를 증명하는 정보(말소된 주민등록표초본 등)의 제공여부는 등기관이 구체적인 등기사건에서 등기신청인(대위신청인)이 첨부정보로 제공한 상속을 증명하는 서면(가족관계등록사항별증명서, 제적등초본) 등을 보고 판단할 사항이다(등기선례 제201307-3호, 2013. 7. 10. 부동산등기과-1620 질의회답).

(다) 재외국민의 부동산등기용등록번호발급

1) 등기관리자인 재외국민을 대위하여 등기를 신청하는 자도 대위원인을 증명하는 서면 및 재외국민등록등본을 첨부하여 주민등록번호가 없는 재외국민에 대한 부동산등기용 등록번호부여 신청을 할 수 있으며, 그 재외국민이 재외국민등록이 되어 있지 아니하여 그 등본을 발급받을 수 없는 경우에는 미등록 거주증명서로 이를 대신할 수 있다(등기선례 제4-155호, 1995. 5. 23. 등기 3402-401 질의회답).

2) 가족등록부상 일본국에서 출생한 것으로 등재되어 있으며, 주민등록번호가 없고, 다

만 일본국 관공서가 발급한 서면에 국적이 '조선'으로 기재되어 있는 상속인이 있는 경우, 그 상속인은 우리나라 국적을 가진 재외국민이라 할 것이므로 상속등기를 하기 위해서는 부동산등기용등록번호를 부여받아야 하는바, 위 상속인이 부동산등기용등록번호의 부여를 신청하면서 신청서에 재외국민등록등본을 첨부하지 아니한 때에는 위 부동산등기용등록번호를 부여받을 수 없다(법인및재외국민의부동산등기용등록번호부여에관한규칙제5조 제3항). (등기선례 6-82, 2001. 8. 4. 등기 3402-533 질의회답).

3) 재외국민이 직접 부동산등기용등록번호를 신청하는 절차에 관하여는 590면 참조

(라) 주소를 증명하는 서면

① 국내상속인의 주소를 증명하는 서면

상속으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 신청인의 주소를 증명하는 서면으로 주민등록등(초)본을 제출하여야 한다. 상속포기자는 주소를 증명하는 서면인 주민등록표등초본을 제출할 필요는 없다(등기선례 2-90, 87. 3. 6 등기 제121호).

② 재외국민 대위관련 등기선례

1) 재외국민이 직접주소를 증명하는 정보에 관하여는 등기예규 제1778호제10조에서 규정하고 있다(999면 참조). 아래에서는 대위에 의한 상속등기 시 신청서에 첨부하여야 할 상속인들의 주소를 증명하는 서면에 관하여 보기로 한다.

2) 대위에 의한 상속등기신청서에 첨부하여야 할 상속인들의 주소를 증명하는 서면은 재외국민인 자에 관하여는 거주국 주재 우리나라 대사관(또는 영사관)에서 발행하는 재외국민거주사실증명이나 재외국민등록표등본 또는 주소를 공증한 공정증서를 각 첨부하여야 한다. 「여권신청시 제출한 재외국민등록 및 신원증명서를 근거로 하였다」는 취지가 기재된 위 상속인들 거주국 주재 우리나라 총영사 명의의 「주소지회보」로 위와 같은 서면에 갈음하기는 어렵다(등기선례 제6-70호, 1999. 2. 22. 등기 3402-172 질의회답).

3) 대위에 의한 상속등기시 행방불명인 재외국민의 주소를 증명하는 서면 : 원고가 등기부상 피상속인 소유명의로 되어 있는 부동산에 대하여 그 상속인들을 상대로 명의신탁해지를 원인으로 한 소유권이전등기절차이행을 명하는 판결을 받은 경우, 그 명의신탁해지 일자가 피상속인의 사망일자 이후라면, 먼저 피상속인으로부터 상속인들 명의로 상속으로 인한 소유권이전등기를 경료한 후에 원고 명의로 명의신탁해지를 원인으로 하는 소

유권이전등기를 하여야 할 것인바, 위 상속등기는 상속을 증명하는 서면(호적·제적등본)과 상속인들의 주소를 증명하는 서면 등을 첨부하여 원고가 대위에 의하여 신청할 수 있다. 이때, 상속인 중 1인(갑)이 재외국민인 경우에는 주소를 증명하는 서면으로 거주국 주재 우리나라 대사관(또는 영사관)에서 발행하는 재외국민거주사실증명 또는 재외국민등록부등본 등을 첨부하여야 하나, 갑의 소재가 불명하여 현주소를 알 수 없는 때에는 그 사유를 소명하는 자료와 함께 국외 이주되어 말소된 갑의 주민등록표등(초)본을 주소를 증명하는 서면으로 대신 제출하고, 그 최후 주소를 주소지로 하여 상속등기를 신청할 수 있다. 이 경우, 갑의 현주소를 알 수 없다는 사실은 신청인이 제출한 소명자료에 의하여 당해 등기관이 판단할 사항이다. 또한, 위 판결에 의한 원고 명의로의 소유권이전등기를 신청할 때에 판결문상의 피고(갑)의 주소와 등기부상의 등기의무자(갑)의 주소가 서로 다른 경우에는 동일인임을 증명하는 자료로서 그(갑)의 주소에 관한 서면 등을 제출하여야 한다(등기선례 제7-129호, 2002. 5. 9. 등기 3402-273 질의회답).

4) 재외국민인 상속인의 채권자가 상속인을 대위하여 상속등기를 신청할 때에 상속인의 주소를 증명하는 정보로서 재외국민등록부등본을 제공할 수 없는 경우에는 그가 주민등록을 한 사실이 있다면 주민등록표등본·초본을 주소를 증명하는 정보로서 제공할 수 있는바, 이 경우 상속인의 주소는 주민등록표상의 최후 주소를 제공하여야 하므로 주민등록법 제19조제3항에 따라 행정상 관리주소가 최종적인 주소로 등록되어 있다면 이 주소를 상속인의 주소로 제공하여야 한다(부동산등기선례 제201906-11호, 2019. 6. 26. 부동산등기과-1545 질의회답).

5) 상속인의 주소를 증명하는 서면 : 상속등기를 신청할 때 첨부하는 상속인의 주소를 증명하는 서면으로서 그 상속인이 재외국민일 경우에는 외국주재 본국 대사관에서 발행하는 재외국민 거주사실증명 또는 재외국민등록표등본을 첨부해야 하되 주재국에 본국 대사관등이 없어 그와 같은 증명을 발급받을 수 없을 때에는 주소를 공증한 서면으로 갈음할 수 있는 것인 바, 공동상속인중 1인의 상속지분에 대하여 가압류등기를 신청하기 위하여 상속등기를 대위로 신청하는 경우 공동상속인중 다른 1인이 재외국민이어서 그의 현 주소를 알 수 없을 때에는 그 상속인의 주소를 증명하는 서면으로서 위 각 서면 대신 국외 이주되어 말소된 주민등록표등본을 제출하고 그 주민등록표등본에 나타나는 최후의 주소를 그 상속인의 주소지로 할 수 있다고 생각되나, 이 경우 위 재외국민인 상속인의 현 주소를 알 수 없다는 사실은 신청인이 제출한 소명자료에 의하여 당해 등기공무원이 판단할 사항이다(등기선례 제4-148호, 1994. 6. 3. 등기 3402-496 질의회답).

6) 재외국민등록부등본의 교부신청에 협력하지 아니하는 경우 : 신청인(대위신청인 포

함)이 외교통상부장관에게 그 재외국민의 재외국민등록부등본의 교부를 신청하였다가 재외국민의 위임을 받지 아니하였다는 이유로 교부를 거부한 취지의 외교통상부 공문은 위 소명자료에 해당된다(등기선례 7-74, 2003. 3. 3. 부등 3402-129 질의회답).

③ 외국인의 경우 대위관련 등기선례

1) 대위에 의한 상속등기신청서에 첨부하여야 할 상속인들의 주소를 증명하는 서면은 외국국적취득자에 관하여는 당해 외국의 관공서가 발행한 주소증명(또는 거주사실증명)이나 주소를 공증한 공정증서를 첨부하여야 한다. 「외국인등록제증명서 제출 불응에 따라 여권신청시 제출한 외국인등록제증명서를 근거로 하였다」는 취지가 기재된 위 상속인들 거주국 주재 우리나라 총영사 명의의 「주소지회보」로 위와 같은 서면에 갈음하기는 어렵다(등기선례 제6-70호, 1999. 2. 22. 등기 3402-172 질의회답).

2) 피상속인의 채권자가 채권자대위에 의한 상속등기를 신청할 때, 공동상속인 중 1인이 국적상실로 주민등록은 말소되어 있고, 외국으로 이민을 간 것은 알려져 있지만 그에 관한 기록은 전혀 없는 상태에서 현재 그 소재나 생사여부도 확인할 수 없는 경우라면, 그의 말소된 주민등록표상의 최후주소를 주소지로 기재하고, 말소된 주민등록표등·초본을 첨부정보로 제공하여 상속등기를 신청할 수 있을 것이다(등기선례 제201311-3호, 2013. 11. 11. 부동산등기과-2514 질의회답).

(마) 취득세 납부

대위등기 신청 시 등기신청인은 상속인의 취득세까지 대신 납부하고, 납부확인서를 첨부하여야 한다(등기선례 제201105-2호, 2011. 5. 3. 부동산등기과-872 질의회답).

판례는“채무자가 다른 상속인과 공동으로 부동산을 상속받은 경우에는 채무자의 상속지분에 관하여서만 상속등기를 하는 것이 허용되지 아니하고 공동상속인 전원에 대하여 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청하여야 한다(부동산등기규칙 제52조 제7호, 대위상속등기에 관한 1994. 11. 5.자 등기선례 제4-274호). 그리고 채권자가 자신의 채권을 보전하기 위하여 채무자가 다른 상속인과 공동으로 상속받은 부동산에 관하여 위와 같이 공동상속등기를 대위신청하여 그 등기가 행하여지는 것과 같이 채권자에 의한 채무자 권리의 대위행사의 직접적인 내용이 제3자의 법적 지위를 보전·유지하는 것이 되는 경우에는, 채권자는 자신의 채무자가 아닌 제3자에 대하여도 다른 특별한 사정이 없는 한 사무관리²⁴⁾에 기하여 그 등기에 소요된 비용의 상환을 청구할 수 있다고 할 것이다(대법원

2013. 8. 22. 선고 2013다30882 판결 [등기비용등]).”라고 판시하였다.

(바) 수수료 등

수수료 및 주택채권 등에 관하여는 신청서 말미에서 다루기로 한다.

(5) 관할 등기소

채권자가 법 제28조에 따라 상속으로 인한 등기를 대위신청하는 경우에는 법 제7조의3 제1항25) 및 규칙 제164조에 따라 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(등기예규 제1795호, 제2조제4항). 법 제7조의3 사례 357면 참조

24) 사무관리가 성립하기 위하여는 우선 그 사무가 타인의 사무이고 타인을 위하여 사무를 처리하는 의사, 즉 관리의 사실상의 이익을 타인에게 귀속시키려는 의사가 있어야 하며, 나아가 그 사무의 처리가 본인에게 불리하거나 본인의 의사에 반한다는 것이 명백하지 아니할 것을 요한다. 여기에서 ‘타인을 위하여 사무를 처리하는 의사’는 관리자 자신의 이익을 위한 의사와 병존할 수 있고, 반드시 외부적으로 표시될 필요가 없으며, 사무를 관리할 당시에 확정되어 있을 필요가 없다(대법원 2013. 8. 22. 선고 2013다30882 판결).

25) 제7조의3(상속·유증 사건의 관할에 관한 특례) ① 제7조에도 불구하고 상속 또는 유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소도 그 신청에 따른 등기사무를 담당할 수 있다.

다. 신청서 사례

[사례] 소유권이전등기신청(매매 - 대위에 의한 상속등기 - 공동상속인 중 1인이 재외국민인 경우)

매매로 인한 토지소유권이전대위등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350m² 이 상				
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 상속		
등 기 의 목 적		소유권이전		
대 위 원 인		20 년 ○월 ○일 매매에 의한 소유권이전등기청구권		
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	망) 김 동 구	000000-000000	최후주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 12길 3	
등 기 권 리 자	별지1기재와 같음 대위신청인 김 수 길	별지1기재와 같음 000000-000000	별지1기재와 같음 서울특별시 서초구 서초대로 34길 5	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	별지2 기재와 같음	금 000,000 원
2.	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원
		농어촌특별세 금 00,000 원
세 액 합 계	금	00,000 원
등 기 신 청 수 수 료	금	00,000 원
	납부번호 :	
	일괄납부 : 건 원	
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호		
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
첨 부 서 면		
1. 검인계약서	1통	1. 주소를 증명하는 서면 각 1통
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서	1통	1. 가족관계증명서 1통
1. 토지대장등본	1통	1. 기본증명서 1통
1. 제적등본	1통	1. 매매목록 2통
1. 부동산거래계약신고필증	1통	1. 재외국민등록부등본 1통
1. 부동산등기용등록번호등록증명서	1통	1. 위임장 1통
<기 타>		
20 년 월 일		
위 신청인	대위신청인 김 수 길	☎ (전 화:)
		☎ (전 화:)
(또는)위 대리인	법무사 김 민 수	☎ (전 화: 555-3456)
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6		
서울중앙지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 사례는 상속이 개시된 부동산을 김수길에게 처분하였으나 상속인 앞으로 이전등기를 하지 않고 있어, 매수인 김수길이 대위에 의한 상속등기를 신청하는 경우이고, 상속인 중 재외국민이 있는 경우이다.

- 공동상속인 중 일부가 행방불명인 경우 협의분할에서는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없지만, 법정상속분에 따라 공동상속인 전원의 상속등기의 경우에는 행방불명자가 있더라도 신청할 수 있다(등기선례 제5-275호, 1996. 10. 4. 등기 3402-776 질의회답).
- 상속으로 인한 소유권이전등기는 상속인이 단독으로 신청할 수 있고, 상속인 전원이 신청하거나 상속인 중 1인이 상속인 모두를 위해 신청할 수 있다. 그러나 공동상속인 중 일부가 상속등기에 협력하지 않는다 하여 일부 상속등기를 신청할 수는 없다(부등법 제23조 제3항, 등기예규 제1835호제7조).

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 매매목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그

번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.

○ 등기원인과 그 연월일란 : 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 한다. 다음과 같다.

㉠ 1959. 12. 31. 이전에 개시된 상속

- 호주가 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 호주상속”
- 호주가 아닌 가족이 사망한 경우 ○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 유산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉡ 1960. 1. 1. ~ 1990. 12. 31. 간에 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 재산상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

㉢ 1991. 1. 1. 이후 개시된 상속

○○년 ○월 ○일 “협의분할에 의한 상속” 연월일은 피상속인의 사망일을 기재

○ 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는

지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

- 대위원인 : “20 년 ○월 ○일 매매에 의한 소유권이전등기청구권”이라 기재한다.
- 등기의무자란 : 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다.
- 등기권리자란 : 상속인과 대위신청인을 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다. 상속재산의 협의분할을 한 경우에는 그 재산을 상속받는 상속인 앞으로의 등기를 대위신청하여야 한다.
- 상속지분의 표시 : 수인의 공동상속인을 위한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 상속지분을 반드시 기재하여야 하며 이는 상속분이 같을 때에도 마찬가지이다. 상속인의 지분표시는 상속지분에 대한 합을 분모로 하고 각자의 상속분을 분자로 하여 ○분의 ○으로 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부한다.
- 상속을 증명하는 서면 : 피상속인 346면, 상속인 350면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조
- 부동산등기용등록번호 : 구체적설명은 590면 참조
- 상속재산분할협의서 작성방법 : 구체적설명은 660면 참조
- 재외국민의 상속으로 인한 협의분할 위임장 : 구체적설명은 665면 참조
- 대위원인을 증명하는 서면 : 구체적설명은 762, 775면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다. 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면 : 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을

증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증 등을 첨부하여야 한다.

- 전건원용 : 상속인들이 동일 등기소에 상속받은 여러 부동산의 상속등기신청을 동시에 하는 경우에는 첨부서면의 내용이 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만 그 첨부서면을 제공하고, 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부서면 제출하였다는 뜻을 신청서에 기재하는 것으로 그 첨부서면의 제출을 갈음할 수 있다. 동일한 피상속인을 대상으로 상속재산을 협의분할하는 경우에 각 부동산의 상속인이 다른 경우에도 또한 같다(등기예규 제1835호제30조).

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1015면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 상속으로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의8, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번

호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.

- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[별지 1] 상속인의 표시

상속인의 표시	
김 경 철 3분의 1(재외국민)000000-0000000	
미합중국 로스앤젤리스주 그랜드 애뷰뉴 ○○	
김 영 순 3분의 1 000000-0000000	
서울특별시 서초구 서초대로 12길 32	
김 영 희 3분의 1 000000-0000000	
서울특별시 서초구 서초대로 12길 33	

[별지 2] 상속인별 시가표준액 및 국민주택채권매입금액

상속인별 시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
김 경 철	3분의 1	금000원	금000원
김 영 순	3분의 1	금000원	금000원
김 영 희	3분의 1	금000원	금000원

[사례] 주소를 증명하는 서면(재외국민등록부등본)

재외국민등록법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 5. 4.>

재외국민등록부 등본

등록 정보	문서확인번호			
	말소여부	"등록 말소" 또는 "등록자"		
	등록공관		등록일자	
인적 사항	성명(한글)	성명(영문)		
	주민등록번호(국내 주민등록을 하지 않은 경우 생년월일 및 성별)			
	대한민국 내 등록기준지			
체류국 내주소 정보	주소 또는 거소			
	별도로 등록된 주소			
체류 정보	최초 입국일			
	체류목적			
	체류자격			
추가 정보	체류내역			
	그 밖의 사항			

위의 내용이 재외국민등록부와 동일한 내용임을 확인합니다.

년 월 일

재외동포청장 또는 주 대사관·총영사관(분관·출장소)의

장 직인

210mm×297mm[백상지 120g/m²]

※ 재외국민의 주소를 증명하는 서면 : ①재외국민등록부등본, ②주민등록표등본·초본, ③체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민 등록증명서), ④체류국 공증인이 주소를 공증한 서면 중 하나를 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제10조). 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조

[사례] 부동산등기용등록번호증명서(재외국민을 대위하여 등기를 신청하는 경우)

[부록 제9호 양식]

재외국민 부동산등기용등록번호증명서	
성 명	이 ○ ○
성 별	남
생 년 월 일	19 년 월 일
부동산등기용등록번호	123456-789123
부동산등기법 제41조의2제1항제2호와 법인 및 재외국민의 부동산등기용등록번호부여에 관한 규칙 제7조제2항에 따라 위와 같이 증명합니다. 년 월 일 ○○지방법원 ○○등기소 등기관 김갑동 인 수수료 600원 영수함.	

※ 재외국민 부동산등기용 등록번호 : 구체적설명은 717면 참조

[사례] 위임장

위임장	
부동산의 표시	서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 상속
등 기 의 목 적	소유권이전
대 위 원 인	20 년 ○월 ○일 매매에 의한 소유권이전등기청구권
위임인	대리인
신청인 대위신청인 김 수 길 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 34길 5	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

4. 근저당권설정권자 사망으로 인한 대위에 의한 상속등기

(상속인 앞으로의 상속등기가 경료되지 아니한 경우 임의경매신청을 위한)

가. 서 설

근저당권설정권자가 사망하였으나 근저당권의 목적인 부동산에 관하여 그 상속인 앞으로의 상속등기가 경료되지 아니한 경우 그 부동산에 대한 임의경매신청을 하기 위하여는 상속등기가 선행되어야 한다.²⁶⁾

근저당자인 채권자가 사망한 채무자 명의의 부동산에 대하여 상속등기를 대위로 신청하여 공동상속인 전원의 명의로 그 등기를 마쳤으나, 이후 공동상속인 중 일부가 상속을 포기한 사실을 알게 되었다면 이 상속등기를 신청한 채권자는 이러한 사실을 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여 그 상속등기에 대한 경정등기 또한 단독으로 대위신청할 수 있다(부동산등기선례 제201907-10호, 2019. 7. 30. 부동산등기과-1993 질의회답). 상속포기에 관하여는 전술하였다.

대위에 의한 소유권이전의 등기신청은 전자신청, 전자표준신청 및 방문신청에 의하여 할 수 있으며, 등기소에 신청정보와 등기원인을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제43조, 제46조).

나. 대위신청절차

(1) 신청정보의 제공

근저당권설정자가 사망한 경우 근저당권자가 근저당권의 목적인 부동산에 관한 담보권 실행을 위하여 대위에 의한 상속등기를 신청하여야 한다.

1) 갑 소유의 부동산에 대하여 을을 근저당권자, 갑을 채무자로 하는 근저당권설정등기를 한 후 경매신청을 하기 전에 갑이 사망하였으나 그 상속인 앞으로의 상속등기가 경료되지 아니한 상태에서, 을이 그 부동산에 대한 임의경매신청을 하여 경매개시결정기입등기를 하기 위하여는 갑의 상속인을 대위하여 상속등기를 먼저 한 후에 그 상속인을 소유자로 표시하여 경매신청을 할 수 있을 것이다. 이 경우, 근저당권에 기한 경매신청을 하기

26) 대위신청의 요건에 관하여는 전술하였다(759면 참조). 여기서는 근저당권에 관하여만 설명하기로 한다.

위한 전제로 채무자를 상속을 원인으로 채무자의 상속인으로 변경하기 위한 근저당권변경등기는 할 필요가 없을 것이다(등기선례 5-671, 1998. 12. 11. 등기 3402-1232 질의회답).

2) 채권자가 상속포기 사실을 알지 못하여 상속으로 인한 소유권이전의 대위등기를 한 후 재차 같은 채권자가 상속등기의 말소등기를 대위신청할 수 있는지 여부(적극) 등

근저당설정자인 갑이 사망한 후 제1순위 상속인 A, B, C, D, E 전원이 상속을 포기하였으나 당해 부동산의 근저당권자인 을이 그 사실을 알지 못하고 공동상속인 A, B, C, D, E 명의의 상속등기를 대위신청하여 공동상속등기가 경료된 후 제1순위 상속인 전원의 상속포기사실을 안 경우, 을은 단독으로 제1순위 상속인을 대위하여 제1순위 상속인 전원의 상속포기를 증명하는 서면(상속포기신고수리 심판서 등본 등)과 대위원인 증서로 당해 부동산의 등기부를 원용하여 착오를 등기원인으로 하여 위 상속등기를 말소함과 동시에 상속을 증명하는 서면을 첨부하여 재차 차순위 상속인 명의의 상속등기를 대위신청할 수 있다(등기선례 제7-132호, 2002. 11. 29. 등기 3402-676 질의회답).

(2) 근저당권에 대한 대위원인

대위원인 : "○년 ○월 ○일 설정된 근저당권의 실행을 위한 경매에 필요함"이라고 기재한다(등기예규 제1432호제5조나목).

(3) 첨부정보의 제공

(가) 대위원인을 증명하는 서면

대위원인을 증명하는 서면을 첨부하여야 하는바, 당해 부동산의 등기사항증명서를 첨부한다. 다만, 등기신청서 첨부서류란에 "대위원인을 증명하는 서면은 ○년 ○월 ○일 접수번호 제○○호로 본 부동산에 근저당권설정등기가 경료되었기에 생략"이라고 기재하고 첨부하지 않아도 된다(등기예규 제1432호제5조나목).

(나) 상속인의 상속을 증명하는 서면

① 개 설

등기원인이 상속인 경우에는 신청서에 상속을 증명하는 시·구·읍·면의 장의 서면 또는 이를 증명할 수 있는 서면을 첨부하여야 하는바, 시·구·읍·면의 장의 서면으로 "피상속인의 사망한 사실 및 상속권자와 상속인을 확인할 수 있는 제적등초본, 가족관계증명서, 기본

증명서, 친양자입양관계증명서 등(발행일로부터 3월 이내)”을 첨부한다. 피상속인의 등기부상 표시가 가족등록부상의 표시와 상이한 경우(주소가 다른 경우)와 같이 가족관계 증명서와 제적등본만으로 등기부상의 등기명의인과 피상속인이 동일인임이 인정된다고 볼 수 없는 경우에는 그 확인을 위하여 피상속인의 주소를 증명하는 서면을 첨부하거나, 서로 동일인임을 인정할 수 있는 시·구·읍·면의 장의 서면 또는 이를 증명함에 족한 서면을 첨부하여야 한다(등기선례 7-182).

② 상속인 등이 외국인인 경우

- 가) 피상속인이 외국인인 경우 첨부서면/346 참조
- 나) 상속인이 외국인인 경우 상속을 증명하는 서면/350 참조
- 다) 주소를 증명하는 서면/353 참조
- 라) 외국인등의 부동산등기용등록번호/355면 참조

③ 상속인 등이 재외국민인 경우

- 가) 주소를 증명하는 서면/645면 참조
- 나) 재외국민의 부동산등기용등록번호/646면 참조
- 다) 재외국민등록부등본/647면 참조
- 라) 상속인이 동일인임을 알 수 없는 경우/648면 참조

(4) 대위등기 시 취득세 납부

763면 참조

다. 신청서 사례

[사례] 소유권이전등기신청(근저당권자의 대위에 의한 상속등기/공동상속인 중 1인이 재외국민인 경우/근저당권 실행을 위한)

토지소유권이전대위등기신청					
접 수	년 월 일		처리인	등기관확인	각종통지
	제 호				
부동산의 표시					
서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 이 상					
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 상속			
등 기 의 목 적		소유권이전			
대 위 원 인		20 년 0 월 0 일 설정된 근저당권 실행을 위한 경매에 필요함			
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)	
등 기 의 무 자	망) 김동구	000000-000000	최종주소:서울특별시 서초구 서초대로 12길 3		
등 기 권 리 자	별지1기재와 같음 대위신청인 김 수 길	별지1기재와 같음 000000-000000	별지1기재와 같음 서울특별시 서초구 서초대로 34길 5	별지1기 재와 같음	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	별지 2 기재와 같음	금 000,000 원
2.	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원
		농어촌특별세 금 00,000 원
세 액 합 계	금	00,000 원
등 기 신 청 수 수 료	금	00,000 원
	납부번호 :	
	일괄납부 : 건 원	
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호		
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
첨 부 서 면		
1. 근저당권설정계약서 1통	1. 가족관계증명서 1통	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	1. 기본증명서 1통	
1. 토지대장등본 1통	1. 재외국민등록부등본 1통	
1. 제적등본 1통	1. 위임장 1통	
1. 부동산등기용등록번호등록증명서 1통	<기 타>	
1. 주소를 증명하는 서면 각 1통		
20 년 월 일		
위 신청인	㉠ (전 화:)	
	㉠ (전 화:)	
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수	㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6		
서울중앙지방법원		등기국 귀중
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 사례는 근저당권설정권자가 사망하였으나 근저당권의 목적인 부동산에 관하여 그 상속인 앞으로의 상속등기가 경료되지 아니한 경우 그 부동산에 대한 임의경매 신청을 하기 위하여 상속인 앞으로 상속등기를 신청하는 경우이고 공동상속인 중 1인이 재외국민인 경우이다.

- 공동상속인 중 일부가 행방불명인 경우 협의분할에서는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없지만, 법정상속분에 따라 공동상속인 전원의 상속등기의 경우에는 행방불명자가 있더라도 신청할 수 있다(등기선례 제5-275호, 1996. 10. 4. 등기 3402-776 질의회답).
- 상속으로 인한 소유권이전등기는 상속인이 단독으로 신청할 수 있고, 상속인 전원이 신청하거나 상속인 중 1인이 상속인 모두를 위해 신청할 수 있다. 그러나 공동상속인 중 일부가 상속등기에 협력하지 않는다 하여 일부 상속등기는 신청할 수 없다(부등법 제23조 제3항, 등기예규 제1835호제7조).

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우

에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 부동산거래계약 신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.

- 등기원인과 그 연월일란 등 : “○년 ○월 ○일 상속”이라 기재한다. 연월일은 피상속인의 사망일자를 기재하여야 한다. 상속으로 인한 등기의 원인은 민법의 개정에 따라 기재하여야 한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

- 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

- 대위원인 : “○년 ○월 ○일 설정된 근저당권 실행을 위한 경매에 필요함”이라 기재한다(등기선례 제5-671호).
- 등기의무자란 : 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 대위원인을 증명하는 서면의 첨부 : 구체적설명은 762면 참조
- 재외국민의 부동산등기용등록번호 : 구체적설명은 776면 참조
- 상속을 증명하는 서면 : 등기원인이 상속인 경우에는 신청서에 상속을 증명하는 사구읍면의 장의 “피상속인의 사망한 사실 및 상속권자와 상속인을 확인할 수 있는 제적등초본, 가족관계증명서, 기본증명서, 친양자입양관계증명서 등을 첨부한다. 이 경우 대장상의 소유자인 피상속인의 표시가 가족관계증명서상의 피상속인 명의와 다른 경우에는 위 양공부상의 명의인이 동일인임을 증명하는 서면을 제공하여야 한다(등기선례 2-216). 피상속인 346면, 상속인 350면 참조).
- 주소를 증명하는 서면 : 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다. 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 전건원용 : 상속인들이 동일 등기소에 상속받은 여러 부동산의 상속등기신청을 동시에 하는 경우에는 첨부서면의 내용이 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만 그 첨부서면을 제공하고, 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부서면 제출하였다는 뜻을 신청서에 기재하는 것으로 그 첨부서면의 제출을 갈음할 수 있다. 동일한 피상속인을 대상으로 상속재산을 협의분할하는 경우에 각 부동산의 상속인이 다른 경우에도 또한 같다(등기예규 제1835호제30조).
- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1015면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세) · 지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 1010면 참조
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[별지 1] 상속인의 표시

상속인의 표시

김 경 철 3분의 1 (재외국민)

000000-0000000

미합중국 로스앤젤레스주 그랜드 애뷰뉴 ○○

김 영 순 3분의 1

000000-0000000

서울특별시 서초구 서초대로 12길 32

김 영 희 3분의 1

000000-0000000

서울특별시 서초구 서초대로 12길 33

[별지 2] 상속인별 시가표준액 및 국민주택채권매입금액

상속인별 시가표준액 및 국민주택채권매입금액

김 경 철	3분의 1	금000원	금000원
김 영 순	3분의 1	금000원	금000원
김 영 희	3분의 1	금000원	금000원

[사례] 주소를 증명하는 서면(재외국민등록부등본)

재외국민등록법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 5. 4.>

재외국민등록부 등본

등록 정보	문서확인번호			
	말소여부	"등록 말소" 또는 "등록자"		
	등록공관		등록일자	
인적 사항	성명(한글)	성명(영문)		
	주민등록번호(국내 주민등록을 하지 않은 경우 생년월일 및 성별)			
	대한민국 내 등록기준지			
체류국 내주소 정보	주소 또는 거소			
	별도로 등록된 주소			
체류 정보	최초 입국일			
	체류목적			
	체류자격			
추가 정보	체류내역			
	그 밖의 사항			

위의 내용이 재외국민등록부와 동일한 내용임을 확인합니다.

년 월 일

재외동포청장 또는 주 대사관·총영사관(분관·출장소)의

장 직인

210mm×297mm[백상지 120g/㎡]

※ 재외국민의 주소를 증명하는 서면 : ①재외국민등록부등본, ②주민등록표등본·초본, ③체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서), ④체류국 공증인이 주소를 공증한 서면 중 하나를 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제10조). 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 상속
등 기 의 목 적	소유권이전
대 위 원 인	20 년 0 월 0 일 설정된 근저당권 실행을 위한 경매에 필요함
위 임 인	대 리 인
신청인 대위신청인 김 수 길 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 34길 5	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

5. 가압류를 위한 상속재산에 대한 대위등기

가. 서 설

사망한 자 또는 그 상속인에 대하여 채무를 가지고 있는 채권자는 상속재산에 대한 가압류를 위하여 상속등기를 하지 아니한 부동산에 대하여 가압류를 하기 위하여는 대위에 의하여 상속등기를 함으로써 등기의무자의 표시가 등기기록과 부합하도록 하여야 한다(등기예규 제1432호). 대위신청의 요건에 관하여는 전술하였으므로(759면 참조), 여기서는 가압류를 위한 상속등기에 관하여만 설명하기로 한다.

대위에 의한 소유권이전의 등기신청은 전자신청, 전자표준신청 및 방문신청에 의하여 할 수 있으며, 등기소에 신청정보와 등기원인을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제43조, 제46조).

나. 대위등기 신청절차

(1) 신청정보의 제공

대위원인은 "○년 ○월 ○일 ○○지방법원의 가압류 결정"이라고 기재한다.

(2) 첨부정보의 제공

(가) 대위원인을 증명하는 서면

대위원인을 증명하는 서면을 첨부하여야 하는바, 가압류결정의 정본 또는 그 등본을 첨부한다(등기예규 제1432호제5조나목).

(나) 상속인의 상속을 증명하는 서면

① 개 설

등기원인이 상속인 경우에는 신청서에 상속을 증명하는 시·구·읍·면의 장의 서면 또는 이를 증명할 수 있는 서면을 첨부하여야 하는바, 시·구·읍·면의 장의 서면으로 “피상속인의 사망한 사실 및 상속권자와 상속인을 확인할 수 있는 제적등초본, 가족관계증명서, 기본증명서, 친양자입양관계증명서 등(발행일로부터 3월 이내)”을 첨부한다. 피상속인의 등기부상 표시가 가족등록부상의 표시와 상이한 경우(주소가 다른 경우)와 같이 가족관계증명서와 제적등본만으로 등기부상의 등기명의인과 피상속인이 동일인임이 인정된다고

볼 수 없는 경우에는 그 확인을 위하여 피상속인의 주소를 증명하는 서면을 첨부하거나, 서로 동일인임을 인정할 수 있는 사·구·읍·면의 장의 서면 또는 이를 증명함에 족한 서면을 첨부하여야 한다(등기선례 7-182).

② 상속인 등이 외국인인 경우

- 가) 피상속인이 외국인인 경우 첨부서면/346 참조
- 나) 상속인이 외국인인 경우 상속을 증명하는 서면/350 참조
- 다) 주소를 증명하는 서면/353 참조
- 라) 외국인등의 부동산등기용등록번호/355면 참조

③ 상속인 등이 재외국민인 경우

- 가) 주소를 증명하는 서면/645면 참조
- 나) 재외국민의 부동산등기용등록번호/646면 참조
- 다) 재외국민등록부등본/647면 참조
- 라) 상속인이 동일인임을 알 수 없는 경우/648면 참조

(3) 대위등기 시 취득세 납부

763면 참조

다. 신청서 사례

[사례] 소유권이전등기신청(가압류채권자의 대위에 의한 상속등기 - 공동상속인 중 1인이 재외국민인 경우)

토지소유권이전대위등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 이 상				
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 상속		
등 기 의 목 적		소유권이전		
대 위 원 인		20 년 0 월 0 일 서울중앙지방법원의 가압류 결정		
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	망) 김동구	000000-000000	최종주소:서울특별시 서초구 서초대로 12길 3	
등 기 권 리 자	별지1기재와 같음 대위신청인 김 수 길	별지1기재와 같음 000000-000000	별지1기재와 같음 서울특별시 서초구 서초대로 34길 5	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액	
1. 토 지	별지2 기재와 같음	금	000,000 원
2.	금 원	금	원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금	000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0	
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금	00,000 원
		농어촌특별세 금	00,000 원
세 액 합 계	금	00,000	원
등 기 신 청 수 수 료	금	00,000	원
	납부번호 :		
	일괄납부 :	건	원
등기의무자의 등기필 정보			
부동산 고유번호			
성명(명칭)	일련번호	비밀번호	
첨 부 서 면			
1. 가압류결정 정본 또는 등본	1통	1. 주소를 증명하는 서면	1통
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서	1통	1. 가족관계증명서	1통
1. 토지대장등본	1통	1. 기본증명서	1통
1. 제적등본	1통	1. 주민등록표등(초)본	2통
1. 부동산등기용등록번호등록증명서	1통	1. 위임장	1통
		<기 타>	
20 년 월 일			
위 신청인	대위신청인 김 수 길	㉠ (전 화:)	
		㉠ (전 화:)	
(또는)위 대리인	법무사 김 민 수	㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			
서울중앙지방법원		등기국 귀중	
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 사례는 가압류채권자가 상속등기를 하지 아니한 부동산에 대하여 가압류결정을 받아 가압류촉탁등기 전 대위에 의하여 상속등기를 신청하는 경우이고 상속인 중 1인이 재외국민인 경우이다. 상속등기를 하지 아니한 부동산에 대하여 가압류결정이 있을 때 가압류채권자는 그 기입등기촉탁 이전에 먼저 대위에 의하여 상속등기를 함으로써 등기의무자의 표시가 등기기록과 부합하도록 하여야 한다(등기예규 제1432호).

- 상속으로 인한 소유권이전등기는 상속인이 단독으로 신청할 수 있고, 상속인 전원이 신청하거나 상속인 중 1인이 상속인 모두를 위해 신청할 수 있다. 그러나 공동상속인 중 일부가 상속등기에 협력하지 않는다고 하여 일부 상속등기는 신청할 수 없다(부등법 제23조 제3항, 등기예규 제1835호제7조).
- 공동상속인 중 일부가 행방불명인 경우 협의분할에서는 공동상속인 전원이 참가하여야 하므로, 실종선고를 받지 않는 한 협의분할을 할 수 없지만, 법정상속분에 따라 공동상속인 전원의 상속등기의 경우에는 행방불명자가 있더라도 신청할 수 있다(등기선례 제5-275호, 1996. 10. 4. 등기 3402-776 질의회답).

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.

○ 부동산의 표시란 : 목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 부동산거래계약 신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.

○ 등기원인과 그 연월일란 등 : “○년 ○월 ○일 상속”이라 기재한다. 연월일은 피상속인의 사망일자를 기재하여야 한다.

○ 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

○ 대위원인 : “○년 ○월 ○일 ○○지방법원의 가압류 결정”이라 기재한다(등기선례 5-671, 등기예규 제1432호).

○ 등기의무자란 : 피상속인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각

기재한다.

- 등기권리자란 : 상속인과 대위신청인을 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부할 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부한다.
- 대위원인을 증명하는 서면의 첨부 : 가압류결정의 정본 또는 그 등본을 첨부한다.
- 재외국민의 부동산등기용등록번호 : 구체적설명은 717면 참조
- 상속을 증명하는 서면 : 피상속인이 외국인인 경우 346/상속인의 경우 350
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인 353면 참조, 재외국민 645면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다. 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 전건원용 : 상속인들이 동일 등기소에 상속받은 여러 부동산의 상속등기신청을 동시에 하는 경우에는 첨부서면의 내용이 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만 그 첨부서면을 제공하고, 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부서면 제출하였다는 뜻을 신청서에 기재하는 것으로 그 첨부서면의 제출을 갈음할 수 있다. 동일한 피상속인을 대상으로 상속재산을 협의분할하는 경우에 각 부동산의 상속인이 다른 경우에도 또한 같다(등기예규 제1835호제30조).
- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1015면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민

은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.

- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세) · 지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 상속으로 인한 소유권이전의 경우 부동산가액의 1,000분의8, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다.(1010면 참조)
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[별지 1] 상속인의 표시

상속인의 표시

김 경 철(재외국민) 3분의 1
000000-00000000
로스앤젤레스주 그랜드 애뷰뉴 ○○ 미합중국

김 영 순 3분의 1
000000-00000000
서울특별시 서초구 서초대로 12길 32

김 영 희 3분의 1
000000-00000000
서울특별시 서초구 서초대로 12길 33

[별지 2] 상속인별 시가표준액 및 국민주택채권매입금액

상속인별 시가표준액 및 국민주택채권매입금액

김 경 철	3분의 1	금000원	금000원
김 영 순	3분의 1	금000원	금000원
김 영 희	3분의 1	금000원	금000원

[사례] 주소를 증명하는 서면(재외국민등록부등본)

재외국민등록법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 5. 4.>

재외국민등록부 등본

등록 정보	문서확인번호			
	말소여부	"등록 말소" 또는 "등록자"		
	등록공관		등록일자	
인적 사항	성명(한글)	성명(영문)		
	주민등록번호(국내 주민등록을 하지 않은 경우 생년월일 및 성별)			
	대한민국 내 등록기준지			
체류국 내주소 정보	주소 또는 거소			
	별도로 등록된 주소			
체류 정보	최초 입국일			
	체류목적			
	체류자격			
추가 정보	체류내역			
	그 밖의 사항			

위의 내용이 재외국민등록부와 동일한 내용임을 확인합니다.

 년 월 일

재외동포청장 또는 주 대사관·총영사관(분관·출장소)의

장 직인

210mm×297mm[백상지 120g/㎡]

※ 재외국민의 주소를 증명하는 서면 : ①재외국민등록부등본, ②주민등록표등본·초본, ③체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서), ④체류국 공증인이 주소를 공증한 서면 중 하나를 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제10조). 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조

[사례] 재외국민부동산등기용등록번호증명서(재외국민을 대위하여 등기를 신청하는 경우)

[부록 제9호 양식]

재외국민 부동산등기용등록번호증명서	
성명	김 ○ ○
성별	남
생년월일	19 년 월 일
부동산등기용등록번호	123456-789123
부동산등기법 제41조의2제1항제2호와 법인 및 재외국민의 부동산등기용등록번호부여에 관한 규칙 제7조제2항에 따라 위와 같이 증명합니다. 년 월 일 ○○지방법원 ○○등기소 등기관 김갑동 수수료 600원 영수함.	

인

※ 부동산등기용 등록번호 : 구체적설명은 590면 참조

[사례] 위임장

위 입 장	
부 동 산 의 표 시	서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350m² 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 상속
등 기 의 목 적	소유권이전
대 위 원 인	20 년 0 월 0 일 서울중앙지방법원의 가압류 결정
위 입 인	대 리 인
신청인 대위신청인 김 수 길 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 34길 5	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

6. 대위 신청으로 상속등기가 마쳐진 후 상속인 중 일부가 상속 포기한 사실이 밝혀진 경우 경정등기

(공동상속인 중 외국인이 있는 경우)

가. 서 설

(1) 의 의

민법 제1043조는 “상속인이 수인인 경우에 어느 상속인이 상속을 포기한 때에는 그 상속분은 다른 상속인의 상속분의 비율로 그 상속인에게 귀속된다.”고 하여 포기한 상속재산의 귀속에 관하여 규정하고 있다.

상속포기란 상속을 받을 자격이 있는 사람이 상속을 받지않겠다고 하는 것을 말하는데 상속이 시작되었음을 안 날로부터 3개월 안에 관할법원에 상속포기신청서를 제출하여 법원으로부터 심판을 받아야 한다(민법 제1019조). 신청이 받아들여지면 처음부터 상속인이 아니었던 것으로 되고 포기한 상속분은 같은 순위의 다른 상속인들에게 귀속되는 것이다(민법 제1043조).

상속이 이루어지면 상속인이 피상속인의 권리, 의무 전체를 포괄적으로 승계하게 되므로 각종의 재산상 권리뿐 아니라 채무 역시 원칙적으로 승계하는 것이다. 따라서 피상속인이 적극재산보다 소극재산이 더 많은 경우 상속인들은 불이익을 부담할 수도 있다. 따라서 민법에서는 상속에 의한 권리, 의무의 당연승계를 규정하면서도, 한편 이를 승인하거나 포기할 수 있도록 하여 상속인들이 불이익한 부담을 강요받는 것을 방지하고 있다.

상속인은 상속포기를 할 때까지는 그 고유재산에 대하는 것과 동일한 주의로 상속재산을 관리하여야 한다(민법 제1022조). 상속인이 상속을 포기할 때에는 민법 제1019조 제1항의 기간 내에 가정법원에 포기의 신고를 하여야 하고(민법 제1041조), 상속포기는 가정법원이 상속인의 포기신고를 수리하는 심판을 하여 이를 당사자에게 고지한 때에 효력이 발생하므로, 상속인은 가정법원의 상속포기신고 수리 심판을 고지받을 때까지 민법 제1022조에 따른 상속재산 관리의무를 부담한다(대법원 2021. 9. 15. 선고 2021다224446 판결).

(2) 상속포기자가 외국인인 경우

(가) 피상속인이 중화민국인인 경우 일부상속인이 상속포기를 한 경우

한국 내에 있는 부동산의 피상속인이 중화민국인인 경우 그 상속등기를 함에 있어서 일부상속인이 상속포기를 하였다면, 상속포기를 증명하는 서면으로서 중화민국 주한대사관 영사부가 발행한 증명서를 첨부하여 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청할 수 있다(등기선례3-459, 90.5.22. 등기 제1011호).

(나) 상속인 중의 1인이 재외국민으로써 상속포기를 한 경우

상속인 중의 1인이 재외국민으로서 거주국의 법률이 정하는 방식에 의하여 상속포기를 한 경우 섭외사법상 법률행위의 방식은 그 행위의 효력을 정한 법에 의하므로 상속포기의 방식은 상속의 준거법인 피상속인의 본국법에 의하여야 하나 행위지법에 의하여 한 법률행위의 방식도 이를 유효로 하는바, 한국인인 갑의 사망 당시의 상속인들 중 일본에 거주하는 재외국민인 상속인 을이 있는 경우, 그가 일본의 법이 정하는 방식에 따라 상속포기를 하였다면 이를 유효한 것으로 보아야 할 것이다(참고로 일본법에 의하면 상속포기를 하고자 하는 자는 그 뜻을 가정재판소에 신고하여야 하고 가정재판소가 그 신고를 수리한 때에는 신고서에 그 취지를 등기부에 기재하여야 하며, 신고인의 청구에 의하여 재판소서기관은 상속포기신고수리증명서를 교부하도록 하고 있다). (등기선례6-225, 1999. 7. 19. 등기 3402-752 질의회답).

나. 상속포기의 경우 상속권자

(1) 개 설

상속인이 여러 명인 경우 일부가 상속을 포기하면 그 포기한 상속인의 상속분은 그를 제외한 나머지 상속인들의 법정상속분 비율에 따라 상속분을 계산하게 되고(민법 제1043조), 제1순위 상속인 전원이 상속을 포기하게 되면 다음 순위의 상속인이 상속하게 되므로, 피상속인이 채무초과이기 때문에 책임을 면하기 위해 상속을 포기하는 경우라면 제1순위 상속인들만 포기하게 되면 후순위 상속인들이 불이익을 받을 수 있으므로 후순위 상속인들까지 모두 상속포기를 해야 한다.

자신이 상속을 포기했다고 해서 피상속인의 채무가 모두 소멸하는 것은 아니고, 후순위의 상속인이 되는 자신의 어린 자녀가 이를 상속받을 수 있음을 주의해야 한다.

피상속인의 자와 처가 모두 상속을 포기한 때에는 차순위 직계비속인 피상속인의 손자

및 외손자가 공동으로 상속인이 되며, 이때 위 손자 및 외손자 등도 모두 상속을 포기하여 직계비속이 없다면 차순위 상속권자인 직계존속이 상속인이 되는바, 직계존속에는 양부모와 친부모가 모두 포함되고 이미 양부모가 사망하였다면 친부모가 상속권자가 된다(등기선례6-226, 2000. 1. 27. 등기 3402-64 질의회답).

1순위 상속인이 상속을 포기하면 다음순위의 상속인에게 귀속되므로 상속을 포기하려면 상속순위를 알아야 한다(311면 참조).

(2) 피상속인의 배우자와 자녀 중 자녀 전부가 상속을 포기한 경우

피상속인의 배우자와 자녀 중 자녀 전부가 상속을 포기한 경우, 민법 제1043조에 따라 상속을 포기한 자녀의 상속분은 남아있는 ‘다른 상속인’인 배우자에게 귀속되므로, 배우자가 단독상속인이 된다(부동산등기선례 제202305-1호, 2023.05.10. 부동산등기과-1402 질의회답). 아래 판례로 인하여 위 등기선례가 생성하게 되었다.

❶ 피상속인의 배우자와 자녀 중 자녀 전부가 상속을 포기한 경우, 배우자가 단독상속인이 되는지 여부(적극)²⁷⁾

(가) 우리 민법은 제정 당시부터 배우자 상속을 혈족 상속과 구분되는 특별한 상속으로 규정하지 않았다. 상속에 관한 구 관습도 배우자가 일정한 경우에 단독상속인이 되었을 뿐 배우자 상속과 혈족 상속을 특별히 구분하지 않았다. 위와 같은 입법 연혁에 비추어 보면, 구 관습이 적용될 때는 물론이고 제정 민법 이후 현재에 이르기까지 배우자는 상속인 중 한 사람이고 다른 혈족 상속인과 법률상 지위에서 차이가 없다.

(나) 민법 제1000조부터 제1043조까지 각각의 조문에서 규정하는 ‘상속인’은 모두 동일한 의미임이 명백하다. 따라서 민법 제1043조의 ‘상속인이 수인인 경우’ 역시 민법 제1000조 제2항의 ‘상속인이 수인인 때’와 동일한 의미로서 같은 항의 ‘공동상속인이 되는’ 경우에 해당하므로 그 공동상속인에 배우자도 당연히 포함되며, 민법 제1043조에 따라 상속포기자의 상속분이 귀속되는 ‘다른 상속인’에도 배우자가 포함된다.

이에 따라 공동상속인인 배우자와 여러 명의 자녀들 중 일부 또는 전부가 상속을 포기한 경우의 법률효과를 본다. 공동상속인인 배우자와 자녀들 중 자녀 일부만 상속을 포기한 경우에는 민법 제1043조에 따라 상속포기자인 자녀의 상속분이 배우자와 상속을 포기하지 않은 다른 자녀에게 귀속된다. 이와 동일하게 공동상속인인 배우자와 자녀들 중 자녀 전부가 상속을 포기한 경우 민법 제1043조에 따라 상속을 포기한 자녀의 상속분은 남

27) 대법원 2023. 3. 23.자 2020그42 전원합의체 결정

아 있는 ‘다른 상속인’인 배우자에게 귀속되고, 따라서 배우자가 단독상속인이 된다. 이에 비하여 피상속인의 배우자와 자녀 모두 상속을 포기한 경우 민법 제1043조는 적용되지 않는다. 민법 제1043조는 공동상속인 중 일부가 상속을 포기한 경우만 규율하고 있음이 문언상 명백하기 때문이다.

(다) 특히 상속의 포기는 피상속인의 상속재산 중 소극재산이 적극재산을 초과하는 경우의 상속(이하 ‘채무상속’이라 한다)에서 중요한 의미를 가진다. 상속을 포기한 피상속인의 자녀들은 피상속인의 채무가 자신은 물론 자신의 자녀에게도 승계되는 효과를 원천적으로 막을 목적으로 상속을 포기한 것이라고 보는 것이 자연스럽다. 상속을 포기한 피상속인의 자녀들이 자신은 피상속인의 채무 승계에서 벗어나고 그 대가로 자신의 자녀들, 즉 피상속인의 손자녀들에게 상속채무를 승계시키려는 의사가 있다고 볼 수는 없다. 그런데 피상속인의 배우자와 자녀들 중 자녀 전부가 상속을 포기하였다는 이유로 피상속인의 배우자와 손자녀 또는 직계존속이 공동상속인이 된다고 보는 것은 위와 같은 당사자들의 기대나 의사에 반하고 사회 일반의 법감정에도 반한다.

(라) 대법원 2015. 5. 14. 선고 2013다48852 판결(이하 ‘종래 판례’라 한다)에 따라 피상속인의 배우자와 손자녀 또는 직계존속이 공동상속인이 되었더라도 그 이후 피상속인의 손자녀 또는 직계존속이 다시 적법하게 상속을 포기함에 따라 결과적으로는 피상속인의 배우자가 단독상속인이 되는 실무례가 많이 발견된다. 결국 공동상속인들의 의사에 따라 배우자가 단독상속인으로 남게 되는 동일한 결과가 되지만, 피상속인의 손자녀 또는 직계존속에 대해 별도로 상속포기 재판절차를 거치도록 하고 그 과정에서 상속채권자와 상속인들 모두에게 불필요한 분쟁을 증가시키며 무용한 절차에 시간과 비용을 들이는 결과가 되었다. 따라서 피상속인의 배우자와 자녀 중 자녀 전부가 상속을 포기한 경우 배우자가 단독상속인이 된다고 해석함으로써 법률관계를 간명하게 확정할 수 있다.

(마) 이상에서 살펴본 바와 같이 상속에 관한 입법례와 민법의 입법 연혁, 민법 조문의 문언 및 체계적·논리적 해석, 채무상속에서 상속포기자의 의사, 실무상 문제 등을 종합하여 보면, 피상속인의 배우자와 자녀 중 자녀 전부가 상속을 포기한 경우에는 배우자가 단독상속인이 된다고 봄이 타당하다. 이와 달리 피상속인의 배우자와 자녀 중 자녀 전부가 상속을 포기한 경우 배우자와 피상속인의 손자녀 또는 직계존속이 공동상속인이 된다는 취지의 종래 판례는 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 변경하기로 한다.

다. 상속포기자가 있는 경우 소유권이전등기절차

(1) 신청인

1) 상속재산의 분할 또는 다른 상속인의 상속포기로 인하여 상속인 중 일부만이 신청 부동산의 소유자인 경우에는 그 소유권을 취득한 상속인만이 상속으로 인한 소유권이전 등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1835호제7조제3항).

2) 피상속인의 배우자와 자녀 중 자녀 전부가 상속을 포기한 경우 민법 제1043호에 따라 상속을 포기한 자녀의 상속분은 남아 있는 ‘다른 상속인’인 배우자에게 귀속되므로 배우자가 단독상속인이 되고, 배우자는 상속으로 인한 소유권이전등기를 단독으로 신청할 수 있다(등기예규 제1835호제7조제4항).

3) 공동상속인 중 일부가 상속을 포기한 경우에 그 포기자가 다른 상속인을 위하여 상속등기를 신청할 수는 없다(등기선례2-246, 87. 9.16 등기 제554호). 이 경우에는 상속을 포기한자를 제외하고 소유권이전등기를 신청하여야 한다.

상속등기신청서에는 관할법원에 상속포기신고를 하여 그 법원으로부터 교부받은 상속포기신고를 수리하는 뜻의 심판의 정본도 제출하여야 한다(등기선례1-333, 82. 5. 6 등기 제197호). 상속포기자의 주소를 증명하는 서면인 주민등록표등·초본은 제출할 필요는 없다(등기선례2-90, 87. 3. 6 등기 제121호).

4) 단독상속인 또는 공동상속인 전원이 상속을 포기한 경우에는 상속인 전원이 소급하여 상속권을 상실하기 때문에 차순위 상속인에게 상속되는데, 이 경우 차순위 상속인의 상속은 대습상속이 아니고 본위상속에 해당한다. 차순위 상속인도 다시 상속을 포기할 수 있는데, 전원이 상속을 포기한 경우에는 차차순위 상속인에게 순차적으로 상속된다고 할 것이다(등기선례 제201211-4호, 2012. 11. 30. 부동산등기과-2260 질의회답).

5) 상속인이 수인인 경우에 어느 상속인이 상속을 포기한 때에는 그 상속분은 다른 공동상속인의 상속분의 비율로 그 상속인에게 귀속한다(민법 제1043조). 따라서 수인의 공동상속인 중 일부가 상속을 포기한 경우에 포기한 상속인의 직계비속 또는 형제자매가 그 상속재산을 대습상속 하는 것이 아니다(등기선례 제201211-4호, 2012. 11. 30. 부동산등기과-2260 질의회답).

6) 상속포기신고증명 사본의 인증서에 의한 상속 등기 가부(소극) : 일부 상속인이 상속재산 전부를 상속하고 나머지 상속인들은 그들의 상속지분을 포기하는 내용의 상속등기를 신청하는 경우에는, 상속등기신청시 통상 제출할 서면 외에 상속지분을 포기하는 상속인들이 관할법원에 상속포기신고를 하여 그 법원으로부터 교부받은 상속포기신고를 수

리하는 뜻의 심판의 정본을 제출하여야 한다. 또한, 구 가사심판법(1990. 12. 31. 법률 제4300호로 폐지되기 전의 것) 제2조 제1항 제1호 서목, 제28조 제1항 및 구 가사심판규칙(1990. 12. 31. 대법원규칙 제1139호로 폐지되기 전의 것) 제20조, 제91조, 제93조에 의하더라도, 상속포기신고로써 재산상속포기의 효력이 발생하는 것이 아니고 법원의 수리심판이 있는 경우 상속 개시시에 소급하여 그 효력이 발생하는 것이므로, 상속등기 신청시, 상속포기신고접수증명이 아니라 수리증명을 제출하여야 한다. 따라서 이 경우 상속포기신고 접수증명의 사본에 대하여 원본과 대조하여 그와 부합함을 인증한 인증서로써 이에 갈음할 수 없다(등기선례 제7-200호, 2004. 4. 29. 부등 3402-211 질의회답).

(2) 자녀 전부가 상속을 포기한 경우

상속을 포기한 자는 상속이 개시된 때부터 상속인이 아니었던 것과 같은 지위에 놓이게 되므로, 피상속인의 배우자와 자녀 중 자녀 전부가 상속을 포기한 경우 배우자는 피상속인의 손자녀와 공동으로 상속인이 되고, 손자녀가 없는 경우에는 피상속인의 직계존속과 공동으로 상속인이 되며, 피상속인의 손자녀와 직계존속이 모두 없는 경우에는 단독으로 상속인이 된다.(등기선례 제201508-3호, 2015. 8. 18. 부동산등기과-1949 질의회답)

(3) 상속등기 및 가압류등기가 마쳐진 후 공동상속인 전원의 상속포기가 있는 경우 진정한 상속인으로서의 등기절차

상속등기 및 가압류등기가 마쳐진 후 공동상속인 전원이 상속을 포기한 경우 위 상속등기를 말소하고 진정한 상속인으로서의 상속등기(등기선례 7-132)를 마치기 위해서는 가압류권자의 승낙서 또는 이에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부정보로 제공하여야 한다(대법원 2021. 9. 15. 선고 2021다224446 판결, 부동산등기법 제57조 제1항, 등기선례 3-460). 만약 진정한 상속인이 가압류권자의 승낙서 또는 이에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부정보로 제공할 수 없는 경우, 진정한 상속인은 '진정명의회복'을 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 할 수 있을 것이다(대법원 1990. 11. 27. 선고 89다카12398 전원합의체 판결, 등기예규 제1631호, 등기선례 제202311-2호, 2023. 11. 15. 부동산등기과-3262 질의회답).

(4) 상속포기자가 있을 경우 첨부서면

가) 일부 상속인이 상속재산 전부를 상속하고 나머지 상속인들은 그들의 상속지분을

포기하는 내용의 상속등기를 신청하는 경우에는 통상 제출할 서면 외에 상속포기신고를 수리하는 뜻의 가정법원의 심판서 정본을 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제19조제1항).

나) 피상속인의 자녀 및 손자녀가 각각 존재한 상태에서 피상속인의 자녀가 모두 상속을 포기하여 피상속인의 손자녀가 상속을 하는 경우에는 ①본 예규 제10조제1항 각 호의 서면 ②상속포기자의 가족관계증명서(상세) ③상속포기자의 상속포기심판서 정본의 서면을 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제19조제2항).

다) 피상속인의 1순위 상속인이 모두 상속을 포기하여 피상속인의 부모가 상속인이 되는 경우에는 ①본 예규 제10조제1항 각 호의 서면 ②피상속인의 입양관계증명서(상세)

라) 상속포기자의 가족관계증명서(상세) ④상속포기자의 상속포기심판서 정본의 서면을 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제19조제3항).

마) 피상속인의 1, 2순위 상속인이 모두 상속을 포기하여 피상속인의 형제자매가 상속인이 되는 경우에는 다음의 서면을 제출하여야 한다(등기예규 제1835호제19조제4항).

1. 본 예규 제10조제1항 각 호의 서면
2. 피상속인의 부모의 각 기본증명서(상세), 가족관계증명서(상세), 친양자입양관계증명서(상세), 입양관계증명서(상세), 구 호적법상 제적등본(전적전 제적등본 포함)
3. 피상속인의 (외)조부모의 각 기본증명서(상세), 구 호적법상 제적등본(전적전 제적등본 포함)
4. 상속포기자의 가족관계증명서(상세)
5. 상속포기자의 상속포기심판서 정본

라. 상속등기의 경정·말소등기 신청의 관할

835면 참조

마. 상속포기한 사실이 밝혀진 경우 대위신청

(1) 대위의 의의 및 대위의 요건

대위의 의의 및 대위의 요건, 대위에 의하여 신청할 수 있는 등기의 종류에 관하여는 총설(759면 참조)에서 보았고, 여기서는 상속인 중 일부가 상속 포기한 사실이 밝혀진 경우 대위자의 경정등기에 관하여만 보기로 한다.

(2) 상속포기가 있는 경우 대위신청

1) 근저당설정자인 갑이 사망한 후 제1순위 상속인 A, B, C, D, E 전원이 상속을 포기하였으나 당해 부동산의 근저당권자인 을이 그 사실을 알지 못하고 공동상속인 A, B, C, D, E 명의의 상속등기를 대위신청하여 공동상속등기가 경료된 후 제1순위 상속인 전원의 상속포기사실을 안 경우, 을은 단독으로 제1순위 상속인을 대위하여 제1순위 상속인 전원의 상속포기를 증명하는 서면(상속포기신고수리 심판서 등본 등)과 대위원인 증서로 당해 부동산의 등기부를 원용하여 착오를 등기원인으로 하여 위 상속등기를 말소함과 동시에 상속을 증명하는 서면을 첨부하여 재차 차순위 상속인 명의의 상속등기를 대위신청할 수 있다(등기선례 제7-132호, 2002. 11. 29. 등기 3402-676 질의회답).

2) 채권자(근저당권자)의 대위신청으로 상속인 갑, 을, 병 명의의 상속등기를 마친 후 임의경매개시결정등기가 기입되고 그 후 순차적으로 상속인들의 전부 또는 일부에게 각 가압류기입등기가 마쳐졌으나, 이미 을과 병이 상속포기한 사실이 밝혀진 경우, 권리자를 갑, 을, 병에서 갑으로 하는 권리자 경정등기를 할 수 있다(등기선례 제3-460호). 다만 이는 경정등기라는 명칭을 사용하고는 있으나 그 실질은 말소등기(일부말소 의미의 경정등기)이므로, 가압류권자의 승낙서 또는 이에 대항할 수 있는 재판서 등본을 첨부정보로 제공하여야 하고, 가압류권자의 승낙서 등이 첨부되어 있지 않은 경우 등기관은 그 등기신청을 수리할 수 없다(등기예규 제1366호 1. 및 등기선례 제8-198호, 부동산등기선례 제202309-7호, 2023. 09. 13. 부동산등기과-2664 질의회답).

3) 공동상속인 중의 일부가 상속포기를 하였으나 이를 간과한 채 상속등기를 신청하여 상속포기 전의 공동상속인 전원 앞으로 상속등기가 잘못 경료되었다면, 등기관리자는 위 상속포기를 증명하는 서면(상속포기신고수리 심판서 등본 등)을 첨부하여 등기의무자와 공동으로 또는 등기의무자에 대한 판결을 얻어 단독으로 경정등기를 신청할 수 있으며, 이 경우 그 등기신청서에는 등기의무자의 인감증명과 위 경정등기에 관하여 이해관계있는 제3자가 있는 때에는 그 승낙서 또는 이에 대항할 수 있는 재판의 등본을 제출하여야 하지만, 위 잘못된 상속등기가 경료된 후 10년이 경과한 사실(등기부취득시효와 관련하여)은 위 경정등기신청의 장애사유가 될 수 없다(등기선례 3-460, 1990.9.3. 등기 제 1755호).

(3) 첨부서면

1) 상속포기자로 인한 상속등기에 대한 경정등기는 경정사유를 소명하는 서면을 첨부

하여 야 한다(부동산등기선례 제201907-10호, 2019. 7. 30. 부동산등기과-1993 질의 회답).

2) 공동상속인 전원의 명의로 경료된 상속등기를 공동상속인중의 1인의 상속포기로 인하여 경정함에 있어서, 그 상속등기 이전에 경료된 근저당권설정등기의 근저당권자는 위 경정등기에 관한 이해관계있는 제3자로 볼 수 없으므로 그 승낙서 등을 첨부할 필요가 없지만, 그 상속등기 이후에 경료된 강제경매신청기입등기의 채권자는 위 경정등기에 관한 이해관계있는 제3자에 해당하므로 그의 승낙서 등을 첨부하여야 한다(등기선례 2-543, 89. 9. 7 등기 제1719호).

3) 상속등기 및 가압류등기가 마쳐진 후 공동상속인 전원의 상속포기가 있는 경우 상속등기 및 가압류등기가 마쳐진 후 공동상속인 전원이 상속을 포기한 경우 위 상속등기를 말소하고 진정한 상속인으로서의 상속등기(등기선례 7-132)를 마치기 위해서는 가압류권자의 승낙서 또는 이에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부정보로 제공하여야 한다(대법원 2021. 9. 15. 선고 2021다224446 판결). 만약 진정한 상속인이 가압류권자의 승낙서 또는 이에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부정보로 제공할 수 없는 경우, 진정한 상속인은 '진정명의회복'을 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 할 수 있을 것이다(대법원 1990. 11. 27. 선고 89다카12398 전원합의체 판결, 등기예규 제1631호, 등기선례 제202311-2호, 2023. 11. 15. 부동산등기과-3262 질의회답).

등 록 면 허 세	금	000,000 원
지 방 교 육 세	금	000,000 원
세 액 합 계	금	000,000 원
등 기 신 청 수 수 료	금	000,000 원
	납부번호 :	
	일괄납부 :	건 원
등기의무자의 등기필정보		
부동산고유번호	1002-2009-002096	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	A7B-CD7EF-123G	50-4637
첨 부 서 면		
1. 상속포기서 1통	1. 주소를 증명하는 서면 1통	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	1. 동일인증명서 1통	
1. 가족관계증명서 1통	1. 번역문 각 1통	
1. 위임인의 인감증명서 1통	1. 위임장 1통	
1. 수임인의 인감증명서 1통	<기 타>	
1. 대리위임장 1통		
20〇〇년 2월 11일		
위 신청인 (인) (전화:)		
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수 (인) (전화: 888-3456)		
서울특별시 서초구 서초로55길 10		
서울중앙 지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의)	
	(성명 휴대전화번호:)	

-신청서 작성요령-

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 사례는 채권자의 대위 신청으로 법정상속분의 상속등기가 마쳐진 후 공동상속인 중 재외국민이 상속 포기한 사실이 밝혀진 경우의 경정등기를 신청하는 사례이다.

※ **부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)**

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조).
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3, 335면 참조).
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입함(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입함(부동산등기법 제24조).

※ **신청정보의 제공**

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 토지는 소재, 지번, 지목, 면적 순으로, 건물인 경우에는 소재, 지번, 구조, 종류, 면적 순으로 등기부상 부동산의 표시와 일치되게 기재한다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 상속포기로 기재하고, 등기원인일자는 상속포기일을 각 기재한다.
- 등기의 목적란 : 목적에 따라 “소유권경정”, “저당권경정” 등으로 기재한다.
- 경정할 사항란 : 경정대상사항과 경정하여 등기부에 기재하고자 하는 사항을 기재한다.
- 등기의무자란 : 상속포기자를 제외한 상속인의 성명, 주민등록번호 및 최종주소를 각 기재한다.
- 등기권리자란 : 상속포기자를 제외한 상속인을 기재한다.
- 신청인등란 : 등기신청인인 대위권자의 성명 및 전화번호를 기재하고 인장을 날인한다.

※ **첨부정보의 제공**

- 전자신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소(<http://www.iros>).

go.kr/)에 접속한 후 “인터넷등기전자신청”을 선택하여 모든 문서를 전자문서로 작성하여야 한다. 다만, 신청인이 자격자대리인인 경우 등기소에 제공하는 서면에 대하여는 이를 전자적 이미지 정보로 변환(스캐닝)하여 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인공인인증서(이하 “공인인증서”라 한다) 정보를 덧붙여 등기소에 송신하는 것으로 이를 갈음할 수 있다.

- 신청서에는 부동산등기규칙 제46조의 첨부정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 첨부정보로 등기소에 제공하여야 한다.
- 등기필증을 제출해야하는 등기신청을 할 경우에는 등기필정보를 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다(자격자대리인이 작성하는 확인서면은 993면 참조).
- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다. 또한 당사자 모두 자신의 공인인증서를 이용하여 전자서명을 하여야 전자적 첨부가 가능하다.
- 등기원인증서 : 포기자의 상속포기심판서를 첨부한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 대리인에 의한 신청의 경우 : 대리인에 의한 신청인 경우에는 대리인이 위임에 관한 정보를 입력하고 당사자가 공인인증서정보(당사자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 첨부하여 승인하여야 한다.
- 전건원용 : 상속인들이 동일 등기소에 상속받은 여러 부동산의 상속등기신청을 동시에 하는 경우에는 첨부서면의 내용이 같은 것이 있을 때에는 먼저 접수되는 신청에만 그 첨부서면을 제공하고, 다른 신청에는 먼저 접수된 신청에 그 첨부서면 제출하였다는 뜻을 신청서에 기재하는 것으로 그 첨부서면의 제출을 갈음할 수 있다. 동일한 피상속인을 대상으로 상속재산을 협의분할하는 경우에 각 부동산의 상속인이 다른 경우

에도 또한 같다(등기예규 제1835호제30조).

- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제46조 제1항 제4호).

※ 등록면허세 · 지방교육세 · 농어촌특별세란

- 지방세법에서 부동산등기시 등록면허세를 부과하지 아니하는 경우는 “행정구역의 변경, 주민등록번호의 변경, 지적(地籍) 소관청의 지번 변경, 계량단위의 변경, 등록 담당 공무원의 착오 및 이와 유사한 사유로 인한 등록으로서 주소, 성명, 주민등록번호, 지번, 계량단위 등의 단순한 표시변경·회복 또는 경정등기”가 있다(지방세법 제26조제2항).
- 위에 해당되지 않는 변경 및 경정등기의 경우 매1건당 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20에 해당하는 금액을 납부하여야 한다(등록세액 : 1020면 참조).

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 변경 및 경정등기 중 아래의 경우 등기신청수수료를 받지 아니한다(등기예규 제1789호).
 - (1) 등기관에의 착오로 인한 등기의 착오 또는 유무를 원인으로 하는 경정등기 신청의 경우
 - (2) 부동산표시변경 및 경정등기 신청의 경우
 - (3) 행정구역·지번의 변경, 주민등록번호(또는 부동산등기용등록번호)의 정정을 원인으로 한 등기명의인표시변경 또는 경정등기 신청의 경우
 - (4) 부동산에 관한 분할·구분·합병 및 멸실등기 신청의 경우(대지권의 경우 제외)
- 위에 해당하지 않는 변경 및 경정등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 2,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 3,000원(수수료액표 : 1029면 참조).
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는

등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 상속인 및 상속포기자 표시

상속인 및 상속포기자의 표시	
상속포기자	박 영 철(재외국민) 지분 0 (111111 - 1111111) 로스앤젤레스주 그랜드 애뷰뉴 〇〇 미합중국
상속인	박 영 길 지분 1 (111111 - 1111111) 〇〇시 〇〇구 〇〇로 〇〇

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	서울특별시 서초구 서초동 120-5 대 350㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	200 년 0 월 0 일 상속
등 기 의 목 적	소유권경정
경 정 할 사 항	20〇〇년 10월 10일 접수 제1234호로 경료한 갑구순위 제3번의 소유권이전등기 사항 중 “원인 2020년 5월 1일 상속”을 “원인 2020 년 11월 15일 상속”으로, “공유자 지분 2분의 1, 박영철(재외국 민), 로스앤젤리스주 그랜드 애뷰뉴 〇〇 미합중국, 지분 2분의 1, 박영길, 서울특별시 서초구 서초로70길 10,”를, “박영길, 서울 특별시 서초구 서초로70길 10”로 경정
위 임 인	대 리 인
등기권리자 박 영 길 (인) 서울 서초구 서초로70길 10” 대위신청인 김 수 길 (인) 서울특별시 종로구 원미로100길 20	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초로55길 10 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임 한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 0 월 0 일